בְּתַכְלִית הָעֹנֶג עַד שֶׁתִּתְיַשֵּׁב הָאַהֲבָה בַּלֵּב בְּהֶכְרֵחַ, וְאָמְרוּ רַז"ל (ספרי ואתחנן ז) שֶׁזֹּאת הָאַהֲבָה תְּחַיֵּב הָאָדָם לְעוֹרֵר בְּנֵי אָדָם אֲחֵרִים לְעָבְדוֹ וּלְאַהֲבָה אוֹתוֹ (עיין חינוך).

ברכות נד. סא: פסחים כה. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ב, והל' תשובה פ"י, ספר המצוות מצות עשה ג', סמ"ג עשין ג', סמ"ק סי' ג'.

מִצְוָה תיט

וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ (מצות עשה קע"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִלְמֹד חָכְמַת הַתּוֹרָה וּלְלַמְּדָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו, ז) 'וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ'.

משנה הלכות

התורה הקדושה ומעשיו, וכמו שכתוב (דה"י א כח, ט) 'דע את אלקי אביך ועבדהו'. ונכלל במצוה זו לאהב את השי"ת על הבריות ולקרב בני אדם לעבודתו ית"ש כאברהם אבינו ע"ה שנאמר (בראשית יב, ה) 'ואת הנפש אשר עשו בחרן', והלא יתוש אחד אי אפשר לבני אדם לבראותו, אלא שהיה אברהם אבינו מלמדן ומכניסן תחת כנפי השכינה[1]. וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא[2]. ונוהג בכך מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ובכל שעה.

תיט) שיעור תלמוד תורה. קיום המצוה, כל אדם מישראל הן עשיר והן עני הן בריא הן בעל יסורים מחוייב ללמוד תורה, ואפילו עני המחזר על הפתחים לא נפטר ממצות עשה זו, וחייב לקבוע לו זמן ללמוד תורה ביום ובלילה בכל יום[א], ואינו נפטר ממצוה זו עד שימות[ב], ודרשו חכמים (שבת פג:) שאפילו בעת מיתתו חייב בתורה שנאמר (במדבר יט, יד) 'זאת התורה אדם כי ימות באוהל'.

החיוב ללמד לבנו קטן. קטן אע"פ שהוא פטור מכל המצוות, וגם אביו אינו חייב לחנכו בשאר מצוות אלא מדרבנן, אבל תלמוד תורה מצות עשה מן התורה על האב ללמד את בנו הקטן[ג]. ומאימתי חייב ללמדו, משיתחיל לדבר מלמדו 'תורה צוה לנו משה' ופסוק ראשון מ'שמע ישראל', ואח"כ מלמדו מעט מעט, אותיות וכתב וכדומה, עד שיכנס בשנה החמישית שאז מלמדו לקרות תורה שבכתב, וכשיהיה בן שש או בן שבע (הכל לפי בוריו וכוחו) מוליכו אצל מלמד תינוקות לקרות בתורה כל היום כולו[ד].

ו. ספרי שם. ז. ב"ב יא. סנהדרין לז. **תיט) א.** רמב"ם הל' תלמוד תורה פ"א ה"ח. יו"ד סי' רמ"ו ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם ס"ג. **ג.** רמב"ם שם ה"א. **ד.** רמב"ם שם ה"ו. יו"ד סי' רמ"ה ס"ה.

מִשְׁתַּרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּבֹאָר בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת שֶׁגְּדוֹל הַלִּמּוּד שֶׁמֵּבִיא לִידֵי מַעֲשֶׂה, וְאָמְרוּ רַז"ל (פאה פ"א מ"א) 'וְתַלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כֻּלָּם, וּכְתִיב (דברים יא, יט) 'וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם', וּכְתִיב (תהלים א, ב) 'וּבְתוֹרָתוֹ יֶהְגֶּה יוֹמָם וָלָיְלָה' (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תיט). וּבַגְּמָרָא (מנחות קי.) 'גְּדוֹלָה תּוֹרָה יוֹתֵר מִכָּל הַקָּרְבָּנוֹת שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ז, לז) 'זֹאת הַתּוֹרָה לָעֹלָה וְלַמִּנְחָה וְלַחַטָּאת'. וְהָעוֹסֵק בַּתּוֹרָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹחֵל לוֹ עַל כָּל עֲוֹנוֹתָיו[ה], וְאִם לֹא יַעֲסֹק בַּתּוֹרָה לֹא יֵדַע דַּרְכֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְלֹא יָבִין מַעֲשֵׂהוּ וְנָחְשָׁב כִּבְהֵמָה (עיין חינוך), זוֹלַת שֶׁלֹּא יֵדַע אֵיךְ לְהִתְנַהֵג בְּדֶרֶךְ ה'. גַּם לְלַמֵּד בָּנָיו תּוֹרָה הוּא עִנְיָן גָּדוֹל מְאֹד כִּי עַל יְדֵי זֶה יַמְשִׁיךְ לִהְיוֹת בַּחַיִּים חַיּוּתוֹ, וּבְאַבְרָהָם כְּתִיב (בראשית יח, יט) 'כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה'', וְאַחַר שֶׁנִּפְטָה אוֹתוֹ בְּעֶשֶׂר נִסְיוֹנוֹת לֹא אֲהָבוֹ

משנה הלכות

מה ללמוד. ולומד תורה שבכתב ומשניות וגמרא כל הש"ס ופוסקים ושאר כל דרשות חז"ל, ולאחר שלמד כל אלו, כל ימיו של אדם יעסוק איש לפי שכלו ויכלתו בפלפול התלמוד להבין דבר מתוך דבר, לחדש הלכות רבות לאמיתה של תורה[ז].

שכר לימוד. ומצוה על חכם מישראל ללמד עם תלמידים בחנם, ומכל מקום מהתינוקות כשהם קטנים מותר ליטול שכר[ח], וכן מותר ליטול שכר בטלה הניכר מפני שביטל ממלאכתו אפילו עבור גדולים[ט].

שאר פרטים וכללים. הוא ובנו, ואי אפשר לשניהם ללמוד הוא קודם, ואם בנו נבון בנו קודם[י]. וחייב ללמד לבן בנו תורה[יא]. ושקולה תלמוד תורה כנגד כל המצוות[יב], והפורש מן התורה כפורש מן החיים[יג]. ואמר רבי עקיבא כך היתה תחילת תשמישי לפני חכמים, פעם אחת נזדמן לי מת מצוה ונשאתיו שלשה מילין על כתפי עד בית הקברות, ואמרו לי חכמים על כל פסיעה ופסיעה שפסעת כאילו שפכת דמי נקי, שהרי מת מצוה קונה מקומו, אמרתי בלבי ומה כשהייתי מכוין לעשות מצוה כך, לעשות עבירה על אחת כמה וכמה, מאותה שעה לא זזתי מלפני חכמים[יד]. זהו שאמרו חכמים (אבות פ"ב מ"ה) 'ולא עם

ה. עיין ר"ה יח. זוה"ק ח"ג פז: קנט. **ו.** ע"ע באגרת התשובה לרבינו יונה אות נט (בדפוס חדש אות עט). **ז.** רמב"ם שם הי"א-יב. יו"ד סי' רמ"ו ס"ד. וש"ך שם ס"ק ה. **ח.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד סי' רמ"ה ס"ו. **ט.** יו"ד סי' רמ"ו ס"ה. **י.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד סי' רמ"ה ס"ב. **יא.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם ס"ג. **יב.** רמב"ם שם פ"ג ה"ג. יו"ד סי' רמ"ו סי"ח. **יג.** סדר היום חג הסוכות. ועיין ברכות סא: ע"ז ג: זוה"ק ח"ג קמח: **יד.** מס' דרך ארץ זוטא פ"ח, והובא ברש"י כתובות יז. ד"ה מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת.

אֶלָּא בִּשְׁבִיל שֶׁיְּלַמֵּד אֶת בָּנָיו לִשְׁמֹר דֶּרֶךְ ה', וּבַמִּדְרָשׁ (תנחומא ויגש ב) **שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁקִּבְּלוּ יִשְׂרָאֵל אֶת הַתּוֹרָה בְּקֵשׁ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עֲרָבוּת שֶׁיִּשְׁמְרוּ אוֹתָהּ, וְנָתְנוּ אֶת בְּנֵיהֶם עֲרֵבִים עֲלֵיהֶם.**

שבת קיט: יומא פ"ה: סוכה מב. קידושין כט: סוטה כא: נדרים ל"ו. ב"ק יז. רמב"ם ה' תלמוד תורה פ"א, ספר המצוות מצות עשה י"א, סמ"ג עשין י"ב, סמ"ק ק"ה-קו, יורה דעה סי' רמ"ו.

מִצְוָה תכ

לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע בְּכָל יוֹם (מצות עשה קע"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע בְּכָל יוֹם עַרְבִית וְשַׁחֲרִית, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו, ז) **'וְדִבַּרְתָּ בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ' וְגוֹ'.**

משנה הלכות

הארץ חסיד'. ותורה נמשלת למים[טו], מה מים יורדין טיפין טיפין ונעשין נחל כך דברי תורה לומד הלכה היום והלכה למחר עד שיודע הרבה. המדבר דברים בטלים עובר בעשה[טז], נכנס ליצנות בפיו יצא דבר תורה כנגדו. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים, ונקבות פטורים מלימוד התורה לבד בדינים שנוהגים בהם, ומכל מקום ראוי להם להשתדל שלא יהיו בניהם עמי הארץ ומקבלין שכר על זה[יז].

תכ) זמנה. קיום המצוה, מאימתי קורין את שמע בערבין משעת צאת הכוכבים עד חצי הלילה, ואם לא קרא תוך חצות קורא קודם שיעלה עמוד השחר, ואם נאנס ולא קרא יכול לקרותה קודם הנץ החמה[א]. הקדים לקרותה מפלג המנחה, היינו שעה ורביעית קודם צאת הכוכבים, נחלקו הפוסקים אי יצא[ב]. והמתפללין ערבית במקום שמקדימין צריך לחזור ולקרות לאחר צאת הכוכבים[ג]. קריאת שמע של שחרית מצותה כותיקין, שיתחיל לקרות קודם הנץ החמה ויגמור עם הנץ החמה, ואם קרא לאחר שעלה עמוד השחר יצא[ד]. סוף זמן קריאתה עד רביעית היום בין שהיום ארוך או קצר ובדיעבד יצא עד שעה עשירית[ה].

פרטי קריאתה. סדר קריאתה, שמע והיה אם שמוע ויאמר[ו]. ונחלקו הפוסקים[ז]

טו. תענית ז. **טז.** עיין יומא יט: **יז.** רמב"ם שם פ"א ה"א ועיין שם הי"ג. יו"ד סי' רמ"ו ס"ו. **תכ) א.** רמב"ם הל' ק"ש פ"א ה"ט-י. או"ח סי' רל"ה ס"א וס"ג-ד. **ב.** עיין או"ח שם בט"ז ס"ק ב, ובמגן אברהם ס"ק ג. **ג.** או"ח שם ס"א. **ד.** רמב"ם שם הי"א-יב. או"ח סי' נ"ח ס"א וס"ד. (ועיין שם שכתב שהוא מצוה מן המובחר). **ה.** רמב"ם שם. או"ח שם, ושערי תשובה שם ס"ק א. **ו.** רמב"ם שם ה"ב. **ז.** עיין או"ח סי' ס"ז בט"ז ס"ק

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בִּהְיוֹת הָאָדָם חֹמֶר וְנִפְתֶּה אַחַר הַבְלֵי הָעוֹלָם וְנִמְשָׁךְ לְתַאֲוֹתָיו וְכֹחַ הַשִּׁכְחָה מְצוּיָה, וְלָכֵן צָרִיךְ זִכָּרוֹן תְּמִידִי לְקַבֵּל עָלָיו עֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם בְּיִחוּד שְׁמוֹ הַגָּדוֹל וְלִירֹא מִלְּפָנָיו, וְצִוָּה בִּשְׁנֵי זְמַנִּים הַלָּלוּ בְּקֶבַע וְכַוָּנָה גְּמוּרָה, אַחַת בְּשָׁכְבוֹ שֶׁיֵּדַע לִפְנֵי מִי יִשְׁכַּב וּמַפְקִיד נִשְׁמָתוֹ אֶצְלוֹ (חינוך), וּכְשֶׁהַנְּשָׁמָה עוֹלָה לַמָּרוֹם לִשְׁאֹב חִיּוּת לַגּוּף מְעִידָה עָלָיו שֶׁנִּשְׁקַע בְּשֵׁנָה מִתּוֹךְ עֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם וְתוֹרָה (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) מצות עשה קעז), וּבְקוּמוֹ מִשְׁנָתוֹ לְהוֹעִיל לְכָל מַעֲשֵׂהוּ שֶׁבַּיּוֹם, כִּי בִּהְיוֹת הָאָדָם זוֹכֵר בַּבֹּקֶר אַחְדוּת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּמַלְכוּתוֹ יִתֵּן אֶל לִבּוֹ כִּי עֵינָיו פְּקוּחוֹת עַל כָּל דְּרָכָיו וְלֹא יוּכַל לְהִתְעַלֵּם מִמֶּנּוּ דָּבָר וּלְהֶחָבֵא אַחַת מִכָּל מַחְשְׁבוֹתָיו, וְהָיָה לוֹ זֶה לְמִשְׁמָר מַחֲשַׁבְתּוֹ זֹאת וְהוֹדָאַת פִּיו כָּל הַיּוֹם הַהוּא עַל כָּל מַעֲשָׂיו (חינוך). וְעוֹד טַעַם בָּזֶה כִּי עֶרֶב וָבֹקֶר עוֹבְדֵי הַלְּבָנָה וְהַחַמָּה

משנה הלכות

אי קריאת שמע דאורייתא או דרבנן, ואי כל ג' פרשיות דאורייתא או רק ב' פרשיות או רק פסוק ראשון. קריאת שמע צריך כוונה בכולה, ואם לא כיון על כל פנים בפסוק ראשון לא יצא וצריך לחזור ולקרות[ח]. וצריך להאריך בח' דאחד עד שימליך הקדוש ברוך הוא על ז' רקיעים וארץ, ובד' דאחד עד שתמליכהו בד' רוחות העולם, וממשלתו בכל הוא ואין כל דבר נעלם ממנו ובחפצו קיום כל הדברים, ולא יחטוף בח' ולא יאריך בא' שלא יהיה נראה כשני תיבות[ט]. וצריך להשמיע לאזניו ולדקדק באותיות', ויתן ריוח בין הדבקים כגון ב'בכל לבבך', 'הכנף פתיל',

שלא יראה כתיבה אחת, וכיוצא בזה[יא]. מעיקר הדין קריאת שמע נאמרת בכל לשון[יב], ומיהו בזמן הזה שאין בקיאים לתרגם התיבות בכיון אינה נאמרת אלא בלשון הקודש, וכן תפילה[יג]. ומברך שתים לפניה, ביום 'יוצר אור' ו'אהבה רבה' (או 'אהבת עולם'), ולאחריה אמת ויציב, ובלילה שתים לפניה 'המעריב ערבים', ו'אוהב עמו ישראל', ושתים לאחריה 'אמת ואמונה' ו'השכיבנו'[יד]. ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה, ודאי קרא וספק בירך לפניה או לאחריה לא יחזור ויברך[טו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ולא בנקבות, כיון שהוא

א, ובמגן אברהם שם. ועיין גם בפרי חדש סי' ס"ז, ובשו"ת שאגת אריה סי' ב, שהובאו בשערי תשובה שם ס"ק א. **ח.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. או"ח סי' ס' ס"ה, וסי' ס"ד ס"ד. **ט.** רמב"ם שם ה"ט. או"ח סי' ס"א ס"ו וס"ח. **י.** רמב"ם שם ה"ח. או"ח סי' ס"ב ס"ב. **יא.** רמב"ם שם ה"ט. או"ח סי' ס"א ס"כ. **יב.** רמב"ם שם ה"י. או"ח סי' ס"ב ס"ב. **יג.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' ע"א, וח"ג סי' פ"ג. **יד.** רמב"ם שם פ"א ה"ו. או"ח סי' נ"ט ס"א, וסי' ס' ס"א, סי' רל"ו ס"א. **טו.** רמב"ם שם פ"ב הי"ג. או"ח סי' ס"ז.

וְהַכּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת מַכְעִיסִים לְיוֹצֵר כֹּל וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַאֲרִיךְ אַפּוֹ בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קעז).

ברכות פרק א-ב-ג, רמב"ם הל' קריאת שמע פ"א, ספר המצוות מצות עשה ו', סמ"ג עשין י"ח, סמ"ק סי' ק"ד, אורח חיים סי' ס"א.

מִצְוָה תכא

לְהָנִיחַ תְּפִלִּין שֶׁל יָד (מצות עשה קע"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִקְשֹׁר תְּפִלִּין עַל הַיָּד בְּכָל יוֹם הָרָאוּי לְכָךְ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו, ח) 'וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּבֹאָר בַּתּוֹרָה (שמות יג, יד-טז) לְזָכֹר הַיּוֹם אֲשֶׁר יָצָאנוּ מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים, קְשׁוּרִים בִּרְצוּעוֹת פַּרְעֹה, וּבְחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ ה' מִמִּצְרַיִם, וְיִהְיֶה זֶה לְאוֹת עַל יָדֵינוּ לָנוּ וּלְבָנֵינוּ עַד עוֹלָם כִּי יִשְׁאָלוּ מַה לָּנוּ זֹאת. גַּם כִּי הֱיוֹת יֵצֶר לֵב הָאָדָם רַע מִנְּעוּרָיו, וּבְהֻכְרַח יִמָּשֵׁךְ אַחַר הַתַּאֲוָה כִּי כֵן תָּבַע הַחֹמֶר לְבַקֵּשׁ כָּל הַהֲנָאוֹת אֵלָיו וְהֶעֱרֵב לְחִכּוֹ, אִם לֹא שֶׁהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר חָנָנוֹ הָאֵל תִּמְנָעֵנוּ לְפִי כֹּחָהּ מִן הַחֵטְא, וְלָכֵן צָרִיךְ

משנה הלכות

מצות עשה שהזמן גרמא. והרמב"ן ז"ל מנה קריאת שמע ביום ולילה לשתי מצוות.

תכא) מקום הנחתה. מצות עשה על כל מישראל להניח תפילין של יד בכל יום מימות החול במקום גבוה של זרועו, בעצם שבין האציל ובין בית השחי והוא ידוע בכל ישראל[א]. וצריך להניחו על היד נגד הלב וקושרו שם וכורך ז' כריכות על הזרוע וג' כריכות על האצבע האמצעי[ב]. ואסור להיות דבר חוצץ בין היד להתפילין[ג]. היה לו מכה על זרועו יניחם על סמרטוט דק[ד]. שבר ידו ויש לו גבס לא יניחם על הגבס כי אין זה על יד, אלא יניח תפילין של ראש[ה]. וצריך לכסותן לכתחילה, נקרע הבית יד ונראין התפילין אין לחוש[ו]. איטר יד מניח תפילין בימין כל אדם, היה שולט בשתי ידיו מניח בשמאל כל אדם[ז].

תכא) א. רמב"ם הל' תפילין פ"ד ה"ב וה"י. או"ח סי' כ"ז ס"א, וסי' ל"א ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ב. או"ח סי' כ"ז ס"א וס"ח. **ג.** או"ח שם ס"ד. **ד.** שם ס"ה. ומגן אברהם ס"ק ו. **ה.** ע"פ מגן אברהם שם ס"ק ז. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ג'. **ו.** או"ח שם סי"א בהגה. ומגן אברהם ס"ק ו' וס"ק כ"א. **ז.** רמב"ם שם ה"ג.

שׁוֹמְרִים הַרְבֵּה לְשָׁמְרָהּ מִמִּשְׁכָּנָהּ הָרַע, פֶּן יָקוּם עָלֶיהָ הַגּוֹף וְיַהַרְגָהּ אַחַר הֱיוֹתָהּ בִּגְבוּלוֹ וְתַחַת יָדוֹ, וּמֵאַחַר כִּי הַתַּאֲוֹת מְקוֹרָם הַמִּשְׁחָת בַּלֵּב צִוָּנוּ לְהָנִיחַ עַל הַיָּד נֶגֶד הַלֵּב לְשַׁעְבֵּד בָּזֶה תַּאֲוֹת וּמַחְשָׁבוֹת לִבֵּנוּ לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וְכֵן עַל הָרֹאשׁ נֶגֶד הַמֹּחַ מִטַּעַם זֶה (חינוך).

מנחות פרק ג-ד, עירובין צה: רמב"ם הל' תפילין פ"א, ספר המצוות מצות עשה י"ב-יג, סמ"ג עשין כ"ב-כג, סמ"ק סי' קנ"ג, אורח חיים סי' כ"ה.

משנה הלכות

אופן וזמן הנחתן. תפילין של יד אינו מעכב לשל ראש, לפיכך אם אין לו אלא אחת מניח זה שיש לו[ח], על התפילין של יד מברך להניח תפילין[ט]. ואסור לספר בין תפלה לתפלה[י], ואפילו לענות אמן שבקדושה אסור קודם שיניח של ראש[יא] ואפי' אמן אחר מניח תפילין אחר לא יענה[יב]. מניח של יד ואח"כ של ראש, וכשחולץ חולץ של ראש תחילה[יג]. מצותן ביום, וזמן הנחתן משיכיר את חבירו הרגיל עמו קצת מרחוק ד' אמות[יד].

זהירות בקדושתן. חייב למשמש בהם תמיד שלא יסיח דעתו מהם[טו]. ואסור לישן בהם[טז]. חולי מעיים פטור מן התפילין[יז], וכן מי שלא יכול להעמיד עצמו שלא יפיח בהם[יח]. קטן היודע לשמור תפילין אביו מחנכו[יט] ובזמן הזה נהגו שלא להניח לקטן להניח תפילין[כ]. וצריכין גוף נקי[כא], ומיהו אפילו טמא או בעל עבירות מחוייב בתפילין, ובלבד שיודע להזהר שלא יפיח בהם, ואולי בזכות מצות תפילין ישוב מדרכו הרעה ויטהר מכל גילוליו[כב].

קנייתן ועשייתן. ואין לוקחין תפילין אלא מן המומחה וירא שמים[כג]. ושמונה הלכות יש בתפילין וכולם הלכה למשה מסיני, שיהיו מרובעות וכן תפירה, בבית של ראש יהיה צורת שי"ן מימין ומשמאל, לכרוך הפרשיות במטלית, לכרוך בשערות על המטלית, לתופרן בגידין, לעשות להן מעברתא שתעבור הרצועה בתוכה, רצועות יהיו שחורות, שיהא הקשר בצורת ד'[כד]. ועוד דינים המפורטים בשולחן ערוך (סי' ל"ב).

גודל שכרן. ועיין סמ"ג עשין ג' שבשנת תתקצ"ו קיבלו עליהם אלפים ורבבות מצות תפילין מזוזות וציצית עיין שם. ומצוה זו גדולה היא והמבטלה עונשו גדול והוה קרקפתא דלא מנח תפילין ובכלל פושעי

או"ח שם ס"ו. **ח.** רמב"ם שם ה"ד. או"ח סי' כ"ו ס"א. **ט.** רמב"ם שם. או"ח סי' כ"ה ס"ה. **י.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח ס"ט. **יא.** או"ח שם ס"י. **יב.** עיין שם בבאר היטב ושערי תשובה ס"ק י"א. **יג.** רמב"ם שם ה"ה. או"ח סי' כ"ה ס"ה, וסי' כ"ח ס"ב. **יד.** רמב"ם שם ה"י. או"ח סי' ל' ס"א. **טו.** רמב"ם שם הי"ד. או"ח סי' כ"ח ס"א. **טז.** רמב"ם שם הט"ו. או"ח סי' מ"ד. **יז.** רמב"ם שם הי"ג. או"ח סי' ל"ח ס"א. **יח.** רמב"ם שם הי"ג והט"ו. או"ח סי' ל"ז ס"ב, וסי' ל"ח ס"ב. **יט.** רמב"ם שם הי"ג. או"ח סי' ל"ז ס"ג. **כ.** או"ח שם בהגה. **כא.** רמב"ם שם הט"ו. או"ח שם ס"ב. **כב.** חינוך. **כג.** או"ח סי' ל"ט ס"ח. **כד.** רמב"ם שם פ"ג ה"א. או"ח סי' ל"ב סל"ט וסמ"ב וסמ"ד וסמ"ט וסנ"ב, ובסי' ל"ג ס"ג.

מִצְוָה תכב

לְהָנִיחַ תְּפִלִּין שֶׁל רֹאשׁ (מצות עשה קע"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָנִיחַ תְּפִלִּין עַל הָרֹאשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו, ח) 'וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּשֶׁל יָד, אֶלָּא שֶׁהַשֶּׁל יָד 'לְךָ לְאוֹת' וְהַשֶּׁל רֹאשׁ 'לַאֲחֵרִים לְאוֹת' (מנחות לו:), כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כח, י) 'וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ'. וְכָתַב הָרַמְבַּ"ן (שמות יג, טז) 'כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא יַעֲשֶׂה אוֹת וּמוֹפֵת בְּכָל דּוֹר לְעֵינֵי כָּל רָשָׁע אוֹ כּוֹפֵר, וְצִוָּה אוֹתָנוּ שֶׁנַּעֲשֶׂה תָּמִיד זִכָּרוֹן וָאוֹת לַאֲשֶׁר רָאוּ עֵינֵינוּ, וְנַעְתִּיק

משנה הלכות

ישראל הוא[כה]. וכל המקיים אותה מקיים ח' עשין, ומאריך ימים דכתיב (ישעיה לח, טז) 'ה' עליהם יחיו'[כו].

תכב) מקום הנחתה. תפילין של ראש מניחין אותן על הראש במקום שמוחו של תינוק רופס[א], וצריך שיכוין שיהא באמצע הראש כדי לקיים בין עיניך[ב], ואם לא היה ממש באמצע יצא דמקום יש בראש להניח שני תפילין, ומיהו הכל לפי גודל התפלין והראש[ג]. ולא יניחם על מצחו מקום שאין שם עוד שער, ואם הניחם לא יצא ובירך ברכה לבטלה, וצריך מאוד לדקדק ולהזהיר בזה[ד].

עשייתן. תפילין של יד ד' פרשיות בבית אחד, ושל ראש ד' פרשיות בד' בתים[ה]. וצריך הכל לעבד לשמה, הקלף והעורות[ו].

דיני הנחתן. שבת ויום טוב לאו זמן תפילין הם[ז], ובחול המועד מחלוקת הראשונים ותלוי במנהג המקומות ואין לן הכרע בזה, והמניחן ומחמיר על כל פנים שלא לברך עליהם לא הפסיד[ח]. תפילין של ראש מחלוקת הפוסקים אם לברך עליהם בפני עצמן, ואנו בני אשכנז נמשכין אחר הרמ"א ומברכים עליהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ויש נוהגין שלא לברך[ט]. הפסיק

כה. או"ח סי' ל"ז ס"א. **כו.** רמב"ם שם פ"ד הכ"ו. **תכב) א.** רמב"ם הל' תפילין פ"ד ה"א. או"ח סי' כ"ז ס"ט. **ב.** רמב"ם שם. או"ח שם ס"י. **ג.** שו"ת דברי חיים ח"ב סי' ו. ובתוס' עירובין צה: ד"ה מקום, ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' ח'. **ד.** עיין ט"ז שם ס"ק י', ובשערי תשובה ס"ק ט"ז. **ה.** רמב"ם שם פ"ג ה"ה-ו. או"ח סי' ל"ב סל"ח. **ו.** רמב"ם שם פ"א הי"א והי"ד. או"ח סי' ל"ב ס"ח וסל"ז, וסי' ל"ג ס"ג. **ז.** רמב"ם שם פ"ד ה"י. או"ח סי' ל"א ס"א. **ח.** או"ח שם ס"ב ובהגה. וט"ז שם ס"ק ב. **ט.** רמב"ם שם ה"ד-ה. והגהות מיימוניות שם אות ב. או"ח סי' כ"ה ס"ה. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' ז'.

הַדָּבָר אֶל בָּנֵינוּ וּבְנֵיהֶם לִבְנֵיהֶם לְדוֹר אַחֲרוֹן, וְהֶחֱמִיר מְאֹד בְּעִנְיָן זֶה כְּמוֹ שֶׁחִיֵּב כָּרֵת בַּאֲכִילַת חָמֵץ וּבַעֲזִיבַת הַפֶּסַח, וְהִצְרִיךְ שֶׁנִּכְתֹּב כָּל מַה שֶּׁנִּרְאָה אֵלֵינוּ בָּאֻמָּת וּבְאוֹתוֹת וּבְמוֹפְתִים עַל יָדֵינוּ וְעַל בֵּין עֵינֵינוּ, וְלִכְתֹּב אוֹתוֹ עוֹד עַל פִּתְחֵי בָּתֵּינוּ בִּמְזוּזוֹת, וְשֶׁנַּזְכִּיר זֶה בְּפִינוּ בַּבֹּקֶר וּבָעֶרֶב, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (ברכות כא.) 'אֱמֶת וְיַצִּיב דְּאוֹרַיְתָא', וְשֶׁנַּעֲשֶׂה סָכָּה וְכֵן מִצְוֹת רַבּוֹת זֻכָּר לִיצִיאַת מִצְרַיִם, וְהַכֹּל לִהְיוֹת לָנוּ בְּכָל הַדּוֹרוֹת עֵדוּת בַּמּוֹפְתִים שֶׁלֹּא יִשָּׁכְחוּ, וְלֹא יִהְיֶה פִּתְחוֹן פֶּה לַכּוֹפֵר לְהַכְחִישׁ אֱמוּנַת אֱלֹקִים, כִּי הַקּוֹנֶה מְזוּזָה בְּזוּז אֶחָד וּקְבָעָהּ בְּפִתְחָהּ וְנִתְכַּוֵּן בְּעִנְיָנָהּ כְּבָר הוֹדָה בְּחִדּוּשׁ הָעוֹלָם וּבִידִיעַת הַבּוֹרֵא וְהִשְׁגָּחָתוֹ וְגַם בַּנְּבוּאָה, וְהֶאֱמִין בְּכָל פִּנּוֹת הַתּוֹרָה, מִלְּבַד שֶׁהוֹדָה שֶׁחֶסֶד הַבּוֹרֵא גָּדוֹל יוֹתֵר מְאֹד עַל עוֹשֵׁי רְצוֹנוֹ שֶׁהוֹצִיאָנוּ מֵאוֹתָהּ עַבְדוּת לְחֵרוּת וְכָבוֹד גָּדוֹל לִזְכוּת אֲבוֹתֵינוּ הַחֲפֵצִים בְּיִרְאַת שְׁמוֹ, וּלְפִיכָךְ אָמַר (אבות פ״ב מ״א) 'הֱוֵי זָהִיר בְּמִצְוָה קַלָּה כְּבַחֲמוּרָה' שֶׁכֻּלָּן חֲמוּדוֹת וַחֲבִיבוֹת מְאֹד, שֶׁבְּכָל שָׁעָה אָדָם מוֹדֶה בָּהֶן לֵאלֹקָיו, וְכַוָּנַת כָּל הַמִּצְוֹת

משנה הלכות

בין של יד לשל ראש לכולי עלמא מברך עליהם[י]. יש לו מיחוש בראשו, או בזמן הקור, ואינו יכול ומניח על הסמרטוט דק אין למחות בו[יא]. טעה והניח של ראש קודם לשל יד אין צריך להסיר ולהניח של יד קודם[יב].

סדר הפרשיות. סדר כתיבת הפרשיות, קדש, והיה כי יביאך, שמע, והיה אם שמוע[יג], ובסדר הנחתן לבתים נחלקו בו אבות העולם, רש"י ורמב"ם ושימושא רבה סבירא להו הנחתן ככתיבתן, ורב שרירא גאון ורב האי גאון ורבינו תם סבירא להו קדש והיה כי יביאך מימין הקורא, וחוזר הקורא ומתחיל שמע והיה אם שמוע, ונהגו העולם כרש"י, ואנשי מעשה מניחין שני תפילין לצאת ידי שניהם[יד]. טעה והניח של רבינו תם ובירך עליהם, אם נזכר בעודו בתפילתו מניח של רש"י ואין צריך לברך עליהם, ואם הסיח דעתו כבר צריך לברך עליהן.

שאר פרטים. בתפילין לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא[טו]. ונוהגת מצוה זו

י. רמב"ם שם. או"ח שם ס"ט. **יא.** או"ח סי' כ"ז ס"ה. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ג'. **יב.** פרי מגדים באשל אברהם סי' כ"ו ס"ק א. עיין שו"ת בית שערים או"ח סי' כ"ג. **יג.** רמב"ם שם פ"ב ה"ד-ה-ו-ז. או"ח סי' ל"ב ס"א. **יד.** או"ח סי' ל"ד ס"א-ב. **טו.** עיין בית שערים או"ח סי' כ"ד, בביאור דברי הבאר היטב באו"ח סי' כ"ה ס"ק ח. ועיין במשנת העמרמי על הבית שערים שם.

שֶׁנַּאֲמִין בְּלִבֵּנוּ וְנוֹדֶה אֵלָיו שֶׁהוּא בְּרָאָנוּ וְהוּא כַּוָּנַת הַיְצִירָה' וְכוּ', עַיֵּן שָׁם דְּבָרִים כְּלַהֲבוֹת אֵשׁ.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תכג

לִקְבֹּעַ מְזוּזָה (מצות עשה קע"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִקְבֹּעַ מְזוּזָה בְּמְזוּזַת פִּתְחֵי בָּתֵּינוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו, ט) 'וּכְתַבְתָּם עַל מְזֻזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַיֵּן לְעֵיל מִצְוָה תכ"ב מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּשֵׁם הָרַמְבַּ"ן (שמות יג, טז). וְהַכַּוָּנָה לִהְיוֹת לְזִכָּרוֹן לָאָדָם בֶּאֱמוּנַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּכָל עֵת בּוֹאוֹ וְצֵאתוֹ מִבֵּיתוֹ, וְלָכֵן אָמְרוּ זַ"ל (מנחות לג:) 'מִצְוָה לְהַנִּיחָהּ בַּפֶּתַח הַסָּמוּךְ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, כִּי הֵיכָא דְּיִפְגַּע בַּמִּצְוָה מִיָּד' (חינוך. מצודת דוד (רדב"ז) מצוה פא).

משנה הלכות

בכל מקום ובכל זמן בזכרים, ומעיקר הדין מצותן כל היום ובעוונותינו הרבים לפי שאין אנחנו יכולין לשמרן כל היום בקדושה מניחן בשעת התפילה ויוצאין בהם[טז].

תכג) כתיבתה וקביעתה. קיום המצוה. מצות עשה לכתוב פרשת שמע, והיה אם שמוע עד כימי השמים על הארץ[א], ולקבוע על מזוזת הפתח, בטפח הסמוך לרשות הרבים[ב]. ומניחה בקנה[ג], וקובעה על מזוזת הבית מצד ימין הכניסה, ומצוה להניחה בתוך חללה של פתח בשליש העליון[ד], אם הפתח גבוה מניחה נגד כתיפו[ה]. ומניחה באלכסון[ו]. וצריך לקובעה במסמרין, או שיחקוק בתוך מזוזת השער פחות מטפח ויניחנה שם[ז] או שידבקנה בדבק היטב[ח], דבקה בנייר דבק אינו מועיל[ט]. בדיעבד שאין מקום בחלל הפתח, כגון שהדלת סוגרת בכל החלל, יניחנה אחורי הדלת וכשר (ובלבד שלא ירחיק להניחנה חוץ למזוזת השער, היינו העמוד שהדלת סוגרת עליו)[י].

מקומות הפטורים. בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות, ובית עגול שאין בו

טז. עיין רמב"ם שם פ"ד הכ"ו. או"ח סי' ל"ז ס"ב. **תכג) א.** רמב"ם הל' מזוזה פ"ה ה"א. יו"ד סי' רפ"ח ס"א. **ב.** רמב"ם שם פ"ו הי"ב. יו"ד סי' רפ"ט ס"ב. **ג.** רמב"ם שם פ"ה ה"ו. יו"ד שם ס"א. **ד.** רמב"ם שם פ"ו הי"ב. יו"ד שם ס"ב. **ה.** ש"ך שם ס"ק ד. **ו.** רמ"א שם ס"ו. **ז.** רמב"ם שם פ"ה ה"ו. יו"ד שם ס"ד. **ח.** עיין ערוך השולחן ביו"ד שם. **ט.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ק"מ בסופו. **י.** יו"ד שם ס"ב בהגה, ובש"ך שם ס"ק ג, ועיין שו"ת משנה הלכות שם.

וְאָמְרוּ רַז"ל (מנחות מג:) 'מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ צִיצִית בְּבִגְדּוֹ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וְלִבּוֹ וּמְזוּזָה בְּפִתְחוֹ מֻבְטָח שֶׁלֹּא יֶחֱטָא'. זוּלַת כִּי הַמְּזוּזָה הִיא שְׁמִירָה לַבְּעָלִים יוֹתֵר מִכָּל כֶּסֶף וְזָהָב, וְשֵׁם שַׁדַּ"י שֶׁכּוֹתְבִין נוֹטָרִיקוֹן שׁ'וֹמֵר דַּ'לְתוֹת יִ'שְׂרָאֵל, וּ'מְזוּזַת' אוֹתִיּוֹת 'זָז מָוֶת'[א] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קפ). גַּם כִּי יָשִׂים הָאָדָם אֶת יָדוֹ עַל הַמְּזוּזָה כְּשֶׁנִּכְנָס וְיוֹצֵא וְיִזְכֹּר כִּי הוּא וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ הֵם אוֹרְחִים נִכְנָסִים וְיוֹצְאִים וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הוּא הַבַּעַל הַבַּיִת הַגָּדוֹל, וְהוּא

משנה הלכות

לרבע ד' אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה[ב], ארוני קיר אפי' יש בהם ד' על ד' פטורים ממזוזה[ג]. פתחי שמאי שאין להם שקופי או תקרה ושאין לו מזוזות, ושאין גבוה י' טפחים ובית של הקדש פטור[ד]. אוצרות יין ושמן, בית העצים, ובית הבקר, חייבים במזוזה, ואם רוחצות שם נשים פטור, זה הכלל כל שיש שם בית דירה חייב, ואם לאו פטור[ה].

פתח החייב. בית שער וכל שפתוח לבית שיש בו דירה חייב[ו]. וכל פתח חייב במזוזה, לפיכך בית שיש בו עשרה דירות זה פתוח לזה כולן חייבין במזוזה, ואפילו היו החיצונות פחות מד' על ד' חייבין במזוזה מכח הפנימי[ז].

השוכר בית. מזוזה חובת הדר והשוכר בית עליו לעשות מזוזה, יצא מן הבית אסור ליטלה משום סכנה והנשאר חייב לשלם לו, נשאר עכו"ם יטלנה, בחוץ לארץ מיום ל' ואילך מחוייב במזוזה, ובארץ ישראל מיד שנכנס בה לדור[ח].

שאר פרטים. יש לכסות המזוזה מפני הטינוף[ט]. בית של שותפים חייב במזוזה ושל עכו"ם פטורה[י]. ועיין גליון הש"ס ביומא (יא:) ופלא שלא זכר השר דברי המרדכי בסוף פרק קמא דע"ז, ועיין משנה הלכות (ח"ב סי' ט"ז). מעוני קיץ ומלונים ומי שהוא בבית החולים ספק אי חייב במזוזה[יא]. וצריכה כתיבה ועשיה לשמה[יב], ויש ליזהר לקנות מיראי שמים, חנויות שבשווקים שאין בהם בית דירה כלל יש לקבוע מזוזה בלי ברכה, וחנות שתחת הבית חייב במזוזה לכולי עלמא[יג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והקובע מזוזה מקיים ב' עשין, ומאריך ימים דכתיב (דברים יא, כא) 'למען ירבו ימיכם'.

יא. זוה"ק ח"ג ש: **יב.** רמב"ם שם פ"ו ה"ב. יו"ד סי' רפ"ו סי"ג. ועיין משנה הלכות ח"ב סי' י"ז. **יג.** שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קל"ט. **יד.** רמב"ם שם ה"ד-ה-ו. יו"ד סי' רפ"ז ס"א-ב. **טו.** רמב"ם ה"ז. יו"ד סי' רפ"ו ס"ב. **טז.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"ז-ח. שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' י"ז. **יז.** שם ה"ח. יו"ד שם סי"ז י"ח. **יח.** רמב"ם שם פ"ה ה"י-יא. יו"ד סי' רצ"א ס"ב. **יט.** הגהות מיימוניות שם פ"ו הי"ג אות ה. יו"ד סי' רפ"ו ס"ה. **כ.** רמב"ם שם פ"ו הי"ב. יו"ד שם ס"א ובהגה שם. **כא.** ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קל"ד. **כב.** רמב"ם הל' תפילין פ"א הט"ו. ועיין יו"ד סי' רפ"ח ס"ז. **כג.** רמב"ם הל' מזוזה פ"ו ה"ט. יו"ד סי' רפ"ו סי"א. וט"ז שם ס"ק י.

יִשְׁמְרֵהוּ בַּבַּיִת וּבַשָּׂדֶה, וְהָעוֹשֶׂה כֵּן אַרְבַּע מַלְאָכִים יְלַוּוּהוּ וּמַכְרִיזִין לְפָנָיו הָבוּ יָקָר לְבֶן מֶלֶךְ (ספר חרדים פט"ז אות כא).

יומא יא.: מנחות לא: חולין קלה: רמב"ם הל' מזוזה פ"ה, ספר המצוות מצות עשה ט"ו, סמ"ג עשין כ"ג, סמ"ק סי' קנ"ד, יורה דעה סי' רפ"ח.

מִצְוָה תכד

שֶׁלֹּא לְנַסּוֹת הַנָּבִיא יוֹתֵר מִדַּאי (לא תעשה רמ"ו)

הִזָּהֵיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְנַסּוֹת אֶת הַנָּבִיא יוֹתֵר מִדַּאי אַחַר שֶׁהֶחְזַק לָנוּ לִנְבִיא אֱמֶת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו, טז) 'לֹא תְנַסּוּ אֶת ה' אֱלֹקֵיכֶם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַנִּסָּיוֹן הַיֹּתֵר בְּנָבִיא הָאֱמֶת יִמְצָא הֶפְסֵד, כִּי לְאַחַר שֶׁנִּתְחַזֵּק אֶצְלֵנוּ לִנְבִיא אֱמֶת וּבָאוּ דְּבָרָיו בַּעֲתִידוֹת שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּמָכָּן אָסוּר לְהַעֲמִים עָלָיו עוֹד וּלְבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ מוֹפְתִים וְנִפְלָאוֹת גְּדוֹלוֹת כְּמוֹ שֶׁעָשׂוּ הַנְּבִיאִים הָרִאשׁוֹנִים, וּמְחֻיָּבִים לִשְׁמֹעַ לוֹ לְכָל מַה שֶּׁיֹּאמַר לָנוּ בְּדִבְרֵי

משנה הלכות

תכד) האמנת הנביא. קיום המצוה, נביא האמת שיעמוד בישראל ויאמר שה' שלחו אינו צריך לעשות אות כאחד האותות שעשה משה רבינו, או אליהו ואלישע, שיש בהם שינוי טבע ומנהג העולם, אלא שיאמר ג' פעמים דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו בלי גירעון כלל. ולפיכך כשיבוא אדם הראוי לנבואה בצדקתו, ולא יבוא לא להוסיף ולא לגרוע דבר מן התורה הרי זה נביא אמת ומצוה לשמוע לו[א]. דברי הפורעניות שאומר הנביא שיבוא, כגון שפלוני ימות וכיוצא בזה, ולא בא הדבר אין בזה הכחשה לנבואתו, שהקדוש ברוך הוא ארך אפים ואפשר שעשו תשובה וניחם על הרעה, אבל אם הבטיח על הטובה שתבוא ולא בא בידוע שהוא נביא שקר, שדבר טובה שיגזור האל אפילו על תנאי הוא בא, ולא חזר הקדוש ברוך הוא מטובה לרעה חוץ מפעם אחת[ב]. נביא שהעיד על נביא אחר שהוא נביא, הרי זה נביא אמת ואין השני צריך חקירה או להביא מופת לנבואתו[ג]. ואסור לנסות נביא יותר מדאי, ואסור להרהר ולחשב אחר נבואתו אם אמת הוא או לא, ועל זה נאמר 'לא תנסו'[ד].

שלא לנסות ה' במצוות. ונכלל במצוה זו שלא לעשות מצות ה' על דרך נסיון, כלומר שיאמר אעשה מצוה זו ואראה אם

תכד) א. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"י ה"א. חינוך. **ב.** רמב"ם שם ה"ד. **ג.** שם ה"ה. **ד.** שם.

הַתְּשׁוּבָה וּשְׁמִירַת הַדָּת, וְלֹא לְהַמְרוֹת פִּיו (עיין חינוך. ועיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תכד). כִּי עִנְיַן הַנְּבוּאָה אֵינֶנּוּ עִנְיָן תְּמִידִי לְכָל נָבִיא, וּפְעָמִים לֹא יִתְנַבֵּא כִּי אִם מְעַט, וְאִם בְּכָל פַּעַם וָפַעַם נַטְרִידֵהוּ לְמוֹפְתִים שֶׁהוּא נָבִיא נֶאֱמָן יִהְיֶה זֶה סִבָּה לָעָם שֶׁיִּמְרְדוּ בּוֹ וְיַקְלוּ בִּדְבָרָיו. וּמַה גַּם בְּנֵי אָדָם הַמְקַנְּאִים בּוֹ וְהַכּוֹאֲבִים לְמַעֲלָתוֹ, וְיַחְלְקוּ עָלָיו. וְהַדָּבָר הַזֶּה אֵרַע לִנְבִיאֵי הָאֱמֶת עִם נְבִיאֵי הַבַּעַל שֶׁהָיוּ מַכְחִישִׁים דִּבְרֵיהֶם וּמְחַטְּטִים אַחֲרֵיהֶם עַד שֶׁלֹּא הָיָה מַסְפִּיק לָהֶם אוֹת אַחַר אוֹת וּמוֹפֵת אַחַר מוֹפֵת (חינוך).

סנהדרין פט.: ערכין טו. תענית ט. רמב"ם יסודי התורה פ"י, ספר המצוות לא תעשה ס"ד, סמ"ג לאוין ד', סמ"ק סי' י"ח.

מִצְוָה תכה

לַהֲרֹג ז' עַמִּין (מצות עשה קע"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַהֲרֹג וּלְאַבֵּד שִׁבְעָה עַמִּין שֶׁהָיוּ מַחֲזִיקִים בְּאַרְצֵנוּ קֹדֶם שֶׁנִּכְבְּשָׁה, בְּכָל מָקוֹם שֶׁיִּהְיוּ נִמְצָאִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ז, ב) 'הַחֲרֵם תַּחֲרִים אֹתָם'.

משנה הלכות

אתברד בשבילה, ובגמרא תענית (ט.) מקשה עלה מדכתיב (דברים יד, כב) 'עשר תעשר' ודרשו 'בשביל שתעשר', ומשני חוץ מזו שנאמר (מלאכי ג, י) 'בחנוני נא בזאת', והא דאמרינן (ב"ב י:) 'הנותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור' מוקמינן בגמר ומקני בין כך ובין כך, כלומר בין שיחיה ובין לא יחיה[ה], ואינו כן בעכו"ם שמתחרטים אם לא יחיה[ו], ולכן בדידהו לא הוה צדקה[ז]. ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן שיעמוד נביא לישראל. והעובר ומנסה אותו יותר מדאי עובר על לאו זה. ועיין בשו"ת בית שערים למרן זקיני ביורה דעה (סי' של"א-של"ב) אריכות גדולה בנאמנות הנביא לענין דיני תורה, ועיין ג"כ בבית מאיר בתשובת צלעות הבית (סי' א).

תכה) גדרי המצוה. קיום המצוה, שבעה אומות שנצטוינו להחרים ולעקור מן העולם הם הכנעני, החיתי, האמורי, והפריזי, והחיוי, והיבוסי, והגרגשי, שהיו מחזיקים בארץ קודם שנכבשה בידינו.

ה. ע"ע תוס' פסחים ח: ד"ה שיזכה. ו. עיין ב"ב שם וברש"י שם ד"ה כאן בישראל. ז. סמ"ג וחינוך.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁאֵלּוּ הַשִּׁבְעָה עֲמָמִין הֵם אֲשֶׁר הֵחֵלּוּ לַעֲשׂוֹת כָּל מִינֵי עֲבוֹדָה זָרָה וְתוֹעֲבוֹת הַשֵּׁם אֲשֶׁר שָׂנֵא, וְלָכֵן בִּהְיוֹתָם עִקַּר עֲבוֹדָה זָרָה וִיסוֹדָהּ הָרִאשׁוֹן נִצְטַוִּינוּ עֲלֵיהֶם לְמְחוֹתָם וּלְאַבְּדָם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם, וּבְמִצְוָתֵנוּ זֹאת עֲלֵיהֶם יִמָּצֵא לָנוּ תּוֹעֶלֶת שֶׁנְּאַבֵּד זִכְרָם מִן הָעוֹלָם וְלֹא נִלְמֹד מִמַּעֲשֵׂיהֶם, וְגַם לְכָל הָעוֹלָם יִהְיֶה זְכוּת זֶה. גַּם כִּי בְּרָדְפֵנוּ אַחַר כָּל אִישׁ מִמִּשְׁפָּחוֹת הָרָעוֹת הַלָּלוּ לְהָרְגָם עַל הִתְעַקְּשָׁם בַּעֲבוֹדָה זָרָה, לֹא יַעֲלֶה עַל לֵב אִישׁ לַעֲשׂוֹת כְּמַעֲשֵׂיהֶם בְּשׁוּם פָּנִים וְלֹא נִפָּנֶה אַחַר הָעַכּוּ"ם. וְאֵין לִשְׁאֹל לָמָּה נִבְרְאוּ כָּל הָאֻמּוֹת הָרָעוֹת הַלָּלוּ אַחַר שֶׁסּוֹפָן לֵאָבֵד מִן הָעוֹלָם, כִּי בְּתַחְלַת הַבְּרִיאָה הָיוּ רְאוּיִים לְטוֹבָה וְהָרְשׁוּת נְתוּנָה בְּיָדוֹ שֶׁל אָדָם לִהְיוֹת טוֹב אוֹ רַע, אוֹ כִּי אֶפְשָׁר שֶׁיֵּצֵא מִבֵּין כֻּלָּם אָדָם אֶחָד הָגוּן וּבִשְׁבִילוֹ זָכוּ כֻּלָּם (חינוך).

ספרי פר' שופטים נח, רמב"ם הל' מלכים פ"ה, ספר המצוות מצות עשה קפ"ז, סמ"ג עשין קי"ז.

משנה הלכות

ומצות עשה על כל אדם מישראל שאם ימצאם בכל מקום שהם להרגם ולאבדם מן העולם[א]. ובזמן הזה אינם נמצאים כי כבר עלה סנחריב ובלבל את כל העולם כולו[ב], ומכל מקום אם ימצא אחד אפילו בזמן הזה דור אחר דור מז' עממין מצוה להורגו[ג].

בקיבל המצוות. ז' עממין שקיבלו עליהם המצוות אין הורגין אותן, ואם לא השלימו הורגין אותן, ונחלקו בזה הרמב"ם והראב"ד[ד] ועיין ברדב"ז[ה] דבארץ ישראל לא פליגי דאם לא קיבלו עליהם המצוות אפילו רצו לעבוד למס הורגין אותן, ולא פליגי אלא ברחוקים. ועיין לעיל במצוה צ"ג.

בזמן הזה. ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, אם יש כח בידו להרוג ועבר ולא הרג עבר על עשה זו. וכתב הרמב"ם[ו] 'אולי יחשוב שזו המצוה אינה נוהגת לדורות אחר שז' אומות כבר אבדו, יש לך לדעת כי כל מצוה שלא תהיה עשייתה נעדרת מחמת שעבר זמנה, כגון מצוות שהיו במדבר ולא אחר כן בארץ, וכן מצות הסבת נחלה שלא היה רק לאותו הדור שנכנסו לארץ, כגון אלו נקראות אינן נוהגות לדורות, אבל כל מצוה שהיא נעדרת מחמת שאינה נמצאת לנו שנוכל לקיימה, ולא שתלה אותה הכתוב בזמן מן הזמנים, כגון זו של ז' עממים ומחיית עמלק שנצטוינו בכל דור, אף שכבר עשינו

תכה) א. רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ד. חינוך. **ב.** ברכות כח. **ג.** ספר המצוות מצות עשה קפז. **ד.** הל' מלכים פ"ו ה"ד. **ה.** הל' מלכים שם. **ו.** בספר המצוות שם.

מִצְוָה תכו

לֹא תְחָנֵּם (לא תעשה רמ"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַחְמֹל עַל עַכּוּ"ם וְלֹא לְיַשֵּׁר וְלֹא לְיַפּוֹת וּלְסַפֵּר בְּשֶׁבַח וְחֵן שׁוּם דָּבָר מִמַּה שֶּׁמְּיָחָד לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ז, ב) 'וְלֹא תְחָנֵּם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַדִּבּוּר עוֹשֶׂה רֹשֶׁם בְּלֵב הָאָדָם, וְלִפְעָמִים הַדְּבָרִים עוֹשִׂים רֹשֶׁם בַּלֵּב כָּל כָּךְ עַד שֶׁחַיָּב עֲלֵיהֶם מִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רמא), וַאֲפִלּוּ הַמַּחֲשָׁבָה קוֹבַעַת בְּמַעֲשִׂים, וְעַל דֶּרֶךְ 'סוֹף מַעֲשֶׂה בְּמַחֲשָׁבָה תְּחִלָּה'[א]. וְאִם יִקְבַּע בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ וְיַעֲלֶה עַל שְׂפַת לְשׁוֹנוֹ חֵן עַכּוּ"ם, יְהֵא נִמְשָׁךְ אַחֲרֵיהֶם אוֹ הוּא אוֹ זַרְעוֹ בְּשָׁמְעוֹ אָבִיו

משנה הלכות

בהם המחוייב על ידי דוד מלכנו שהשחיתם עד שלא נשאר רק מתי מספר שנחפזו וטבעו בין האומות ולא נודעו, לא תקרא מצוה זו וכיוצא בה מצוה שאינה נוהגת, והבן זה העיקר והחזק בו[ז].

תכו) גדרי האיסור. ג' דינים נפקא לן מ'לא תחנם'. א) לא תתן להם חן. ב) לא תתן להם מתנת חנם. ג) לא תתן להם חניה בקרקע, והוא בגמרא (ע"ז כ.)[ב].

שאסור לשבחם. ואסור לישראל לומר כמה נאה עכו"ם זה, או מה נחמד ונעים הוא זה, והוא איסור דאורייתא[ג]. ובירושלמי (ע"ז פ"א ה"ט) "לא תחנם' לא תתן להם חן, בלא תעשה', ויש להזהיר העולם שאינם נזהרין בזה. וכתב הסמ"ג דמדבר באותן שלא נצטוינו להורגם, ואסור לספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריהם שנאמר 'לא תחנם' לא יהיה להם חן בעיניך, מפני שגורם להדבק וללמוד ממעשיו הרעים.

איסור מכירת קרקע להם. ואין מוכרין להן בתים ושדות בארץ ישראל, אבל מוכרים להם בתים ושדות וכרמים בחוץ לארץ[ד], ואסור למכור או להשכיר להם ג' בתים זה אצל זה אם שום ישראל נשאר סמוך להם, דילמא קטלין ליה או מזקי ליה[ה]. מותר להשכיר לו בית דירה אע"פ שמכניס שם עבודה זרה, ובארץ ישראל וסוריא אסור[ו]. ואין מוכרין להם פירות ותבואות וכל

ז. הובא בחינוך. **תכו) א.** פיוט לכה דודי. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם הלכות עכו"ם פ"י ה"ד. יו"ד סי' קנ"א סי"ד. **ד.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד שם ס"ח. **ה.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"ט. ט"ז ס"ק ז. ובסמ"ג. **ו.** הגהות מיימוניות שם ה"ד אות א. ש"ך שם ס"ק י"ז. ועיין בסמ"ג. ובביאוה"ג אות י"ז.

מְשַׁבְּחָם, וְיָבֹא לְהִתְחַבֵּר עִמָּהֶם, וְאוּלַי יִלְמֹד מִמַּעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים. וְלָכֵן נִמְנַעְנוּ מִתּוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה מִמְּצֹא בְּעַכּוּ"ם תּוֹעֶלֶת וָחֵן, הֵן בְּמַחֲשָׁבָה וְהֵן בְּדִבּוּר וְהֵן בְּמַעֲשֶׂה, וְשֶׁלֹּא לִתֵּן לָהֶם מַתְּנַת חִנָּם. וְזֶה לְשׁוֹן הַיְרוּשַׁלְמִי (עבודה זרה פ"א ה"ט) "לֹא תְחָנֵּם' לֹא תִתֵּן לָהֶם מַתְּנַת חִנָּם, בְּלֹא תַעֲשֶׂה'. וְעַל יְדֵי זֶה אָנוּ נִמְנָעִים מִלְּהִתְחַבֵּר עִמָּהֶם וּמִרְדֹּף אַחַר אַהֲבָתָם וּמִלְּהִתְעָרֵב עִמָּהֶם וְלִלְמֹד שׁוּם דָּבָר מִכָּל מַעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים לְעוֹלָם (עיין חינוך).

ע"ז כ. רמב"ם הל' עכו"ם פ"י, והל' זכיה פ"ג, ספר המצוות ל"א תעשה נ', סמ"ג לאוין מ"ח, סמ"ק סי' קל"ה, יורה דעה סי' קנ"א, חושן משפט סי' רמ"ט.

משנה הלכות

דבר מחובר לקרקע, אבל מוכר הוא להם על מנת לקוץ, וכל שכן שכבר נקצצו[ז]. ובכולן הטעם שלא ניתן להם חניה בקרקע, שאם לא יהיה להם קרקע ישיבתן ארעי הוא[ח].

המותר מפני דרכי שלום. מפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלום, ואין מוחין ביד עניי עכו"ם בלקט שכחה ופיאה[ט], ושואלים בשלומם ואפילו ביום חגם מפני דרכי שלום. ואין כופלין להם שלום לעולם[י], ואסור לרפאות עכו"ם אפילו בשכר, ואם היה מתיירא ממנו או מפני דרכי שלום מרפא בשכר, אבל בחנם לעולם אסור[יא].

בקיבלו עליהם ז' מצוות. עכו"ם שקיבלו עליהם ז' מצוות בני נח שנצטוו בהם ונעשו גר תושב, אתה מצווה להחיותו, ומרפאים אותן בחנם אם ירצה אבל אין חיוב בדבר, ובזמן שיד ישראל תקיפה אסור לנו להניח עכו"ם בינינו אפילו דרך ארעי, ואם עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור דרך ארצינו עד שיקבל עליו ז' מצוות בני נח[יב].

כללים. ונוהג מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ופרטי דינים עיין ביורה דעה (סי' קנ"א) ובחושן משפט (סי' רמ"ט), והרבה יש להזהיר במצוה זו, בפרט במדינה זו שדוקא מחפשים להתערב בהם וליתן להם חן ומתנות, כי זה איסור גדול. ומיהו הנותן לו מתנה ומכוון לקבל ממנו בשביל זה, או שכבר נתן לו מתנה והוא מחזיר לו מותר ונכון לעשות כן[יג].

ז. רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ז. ח. רמב"ם שם. ט. רמב"ם שם ה"ה, ובהל' מתנות עניים פ"א ה"ט, ופ"ז ה"ז. ובהל' מלכים פ"י הי"ב. י. רמב"ם הל' עכו"ם שם. יו"ד סי' קמ"ח ס"ט-י. יא. רמב"ם שם ה"ב. יב. שם ה"ו. יג. ט"ז ביו"ד סי' קנ"א ס"ק ח. חו"מ סי' רמ"ט ס"ב. ובסמ"ע שם ס"ק ב.

מִצְוָה תכז

שֶׁלֹּא נִתְחַתֵּן עִם הָאֻמּוֹת (לא תעשה רמ"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לְהִתְחַתֵּן עִם הָאֻמּוֹת הָעוֹלָם שֶׁאֵינָם מִזֶּרַע יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ז, ג) **'וְלֹא תִתְחַתֵּן בָּם'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. גָּלוּי לַכֹּל כִּי הַתַּעֲרוֹבוֹת עִם אֻמּוֹת אֲחֵרוֹת עַל יְדֵי חִתּוּן גּוֹרֵם לְאָבְדַן הָאֻמָּה חַס וְחָלִילָה, וּשְׁתֵּי רָעוֹת עוֹשֶׂה, אַחַת כִּי אֵין לְךָ דָּבָר רַע כְּגוֹיָה זוֹנָה שֶׁמְּבִיאָה אוֹתוֹ לִידֵי עֲבוֹדָה זָרָה הָאֲדוּקָה בָּהּ, וְדֶרֶךְ שֶׁל רֹב הֲמוֹן עַם דֶּרֶךְ טִפְּשׁוּת יִמְשְׁכוּ אַחַת עֲצוֹת נְשׁוֹתֵיהֶם[א], וְתִמְשְׁכֵהוּ

משנה הלכות

תכז) גדרי האיסור והחיובים. הבא על הכותית או כותי שבא על בת ישראל דרך אישות, אע"פ שאין קידושין תופסין בה, הרי אלו לוקין מן התורה, ואחד שבעה עמים ואחד שאר כל אומות באיסור לאו זה[ב]. ונחלקו הפוסקים בשבעה אומות לאחר שנתגיירו אי עובר בלאו זה[ג]. ויש ראשונים[ד] דסבירא להו דבגיותן אפילו ז' אומות אינו עובר בלאו זה, דלא שייך חיתון בגיותן אלא קנאים פוגעין בהם[ה]. הבא על הכותית דרך זנות מכין אותו מכות מרדות, ואם ייחדה לו חייב עליה משום נידה שפחה כותית וזונה מדרבנן, ואם היה כהן לוקה עליהם מן התורה משום זונה[ו]. כל הבועל כותית בפרהסיא לעיני עשרה מישראל קנאין פוגעין בו, ואם הרגוהו הרי אלו משובחין ובלבד שיהיה לבם לשמים, ודבר זה הלכה למשה מסיני[ז]. לא פגעו בו קנאין, ולא הלקוהו בית דין, עונשו מפורש בדברי קבלה שהוא בכרת שנאמר (מלאכי ב, יא-יב) 'כי חילל יהודה קודש ה' ובעל בת אל נכר. יכרת ה' לאיש' וגו'[ח], ומהר"ם חאגיז (אלה המצוות מצוה תכז) כתב דחייב מיתה משום ד'בשר חמורים בשרם'[ט] והשוכב עם בהמה חייב מיתה.

חומר האיסור. עוון זה אע"פ שאין בו מיתת בית דין גדול הוא מאוד ויש בו הפסד שאין בכל עריות כמותו, שהבן מן הערוה בנו הוא ובכל ישראל נחשב אף על פי שהוא ממזר, והבן מן הכותית איננו בנו, ודבר זה גורם להדבק בעכו"ם שהבדילנו הקדוש

תכז) א. ע"ע מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קסד. **ב.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ב ה"א. אבן העזר סי' ט"ז ס"א. **ג.** מנחת חינוך כתב שהיא מחלוקת הרמב"ם שם הכ"ב כ"ג, עם הרמב"ן ביבמות עח: ורשב"א שם עו: **ד.** עיין כסף משנה שם ה"א. טור אבן העזר שם, הובא ברמ"א שם, מנחת חינוך. **ה.** ועיין אבן העזר סי' ד' וסי' ט"ז. **ו.** רמב"ם שם ה"ב, ופי"ז ה"ו. אבן העזר סי' ט"ז ס"א. **ז.** רמב"ם שם פי"ב ה"ד. **ח.** רמב"ם שם ה"ו. אבן העזר שם ס"ב. **ט.** יחזקאל כג, כ.

לַעֲבֹד עֲבוֹדָה זָרָה וְנִמְצָא כּוֹפֵר בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ חַס וְחָלִילָה. שֵׁנִית שֶׁתּוֹלִיד בָּנִים לַעֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁהֲרֵי קַיְמָא לָן 'יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל הַכּוּתִית הַוָּלָד כָּמוֹהָ' (עיין קידושין סח:), נִמְצָא מוֹלִיד בָּנִים לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְאוֹי לוֹ וְאוֹי לְנַפְשׁוֹ שֶׁגָּרַם לוֹ רָעָה עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת (עיין חינוך). וְאַף אִם תֶּשָׁא בַּת יִשְׂרָאֵל לְעַכּוּ"ם, שֶׁהַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הָאֵם וְנִקְרָא עַל שֵׁם יִשְׂרָאֵל, אֲבָל אַחַר שֶׁאָבִיו כְּנַעֲנִי וַדַּאי יְגַדְּלֶנּוּ לַעֲבוֹדָה זָרָה כִּי מַעֲשֵׂה אָבִיו יִירְשׁוּ בָּנָיו. וְזֶהוּ שֶׁאָמְרָה תּוֹרָה (דברים שם ג-ד) 'וְלֹא תִתְחַתֵּן בָּם בִּתְּךָ לֹא תִתֵּן לִבְנוֹ וּבִתּוֹ לֹא תִקַּח לִבְנֶךָ. כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי וְעָבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְחָרָה אַף ה' בָּכֶם וְהִשְׁמִידְךָ מַהֵר', וְאֵינוֹ רָאוּי לְזֶרַע קֹדֶשׁ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב לְהִתְעָרֵב עִמָּהֶם.

יבמות כג. סנהדרין פב. ע"ז לו: רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ב, ספר המצוות לא תעשה נ"ב, סמ"ג לאוין קי"ב, סמ"ק ר"צ, אבן העזר סי' ט"ז, חושן משפט סי' תכ"ה.

משנה הלכות

ברוך הוא מהם, וגורם לשוב מאחרי ה' ולמעול בו ח"ו[י].

שאר פרטים. הנתינים דוד המלך גזר עליהם שלא יכנסו בקהל לעולם, לפי שראה אכזריות גדולה ועזות בהם[יא], ובזמן הזה עכו"ם שבא להתגייר כולם כשרים כיון שנתערבו כולם ע"י סנחריב[יב]. ועיין להלן (מצוות תקסא-תקסב-תקסג-תקסד) לענין עמון ואדום ומצרים אי אמרינן דגם הם נתבלבלו. ומיהו דוקא שנתגייר שלא לשום דבר. המתגייר לשם אישות אין מקבלין אותו, אפילו רוצה לשמור כל התורה, ואם אינו רוצה לשמור התורה ולא קיבל עליו המצוות, אפילו מל וטבל בבית דין, כיון שלא עשה כן אלא בשביל חיתון הרי זה גוי גמור לכל דבריהם (ועיין במצוה תל"א). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והמייחד אשה לבנו או איש לבתו האב עבר בלאו ואינו לוקה והבן או הבת שעשו המעשה לוקין[יג].

י. רמב"ם שם ה"ז-ח. אבן העזר שם ס"א. **יא.** רמב"ם שם הכ"ג-כד. אבן העזר סי' ד' ס"א. **יב.** רמב"ם שם הכ"ה. אבן העזר שם ס"י. **יג.** חינוך.

פָּרָשַׁת עֵקֶב יֵשׁ בָּהּ ו׳ עֲשִׂין וּב׳ לְאוִין

מִצְוָה תכח

דִּינֵי צִפּוּי עֲבוֹדָה זָרָה (לא תעשה רמ״ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֵהָנוֹת מִצִּפּוּי וְקִשּׁוּטֵי עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ז, כה) ׳לֹא תַחְמֹד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם׳.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְהַרְחִיק וּלְהַתְעִיב כָּל עִנְיַן עֲבוֹדָה זָרָה וְכָל הַנִּטְפָּל לָהּ (חינוך), וּלְהַמְאִים אוֹתָהּ בְּכָל מִינֵי מְאוּס[א], וְלֹא נֶהֱנֶה מִמֶּנָּה כָּל עִקָּר אֲפִלּוּ בַּעֲקִיפִין. וְשָׁמָּא יֹאמַר יַוְקָא עֲבוֹדָה זָרָה מַמָּשׁ שֶׁנֶּאֱסְרָה מֵעוֹבְדֶיהָ הִיא דַּאֲסוּרָה בַּהֲנָאָה, אֲבָל צִפּוּי מֵעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁבְּעַצְמָהּ לֹא נֶאֱסְרָה לְעוֹבְדֶיהָ, וּכְגוֹן הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ תְּפִיסַת יַד אָדָם, כְּהַר

משנה הלכות

תכח) גדרי האיסור. כל דבר שאין בו תפיסת יד אדם שנעבד, כגון הרים ובהמה ואילן, אע״פ שהנעבד עצמו לא נאסר בהנאה ציפוי מהן אסור בהנאה, כלומר שאם ציפה ההר או הבהמה או האילן שעבר להם בזהב נאסר בהנאה, והנהנה בכל שהן מהן לוקה, וכל ציפוי עבודה זרה הרי הוא בכלל משמשיה[ב]. והרמב״ם[ג] בשאר משמשי עבודה זרה כתב דעובר בשני לאוין, אחת משום ׳לא תביא תועבה׳ (דברים ז, כו), ואחת משום ׳לא ידבק בידך׳ (שם יג, יח), וכאן לא כתב אלא לאו אחד, ועיין מנחת חינוך כאן. משמשי הר, כלומר הכלים ששימשו על ההר, הוי כציפוי ואסור, תקרובת הר אינו נאסר בהנאה[ד], ובאכילה נחלקו הפוסקים אי נאסרה[ה].

ביטול עבודה זרה. והנה עכו״ם מבטל עבודה זרה שלו ושל עכו״ם חבירו, אבל לא מבטל עבודה זרה של ישראל. ישראל אינו מבטל עבודה זרה של עכו״ם וכל שכן של ישראל, אפילו יש לעכו״ם שותפות בזה אין מועיל שותפות העכו״ם על חלק ישראל[ו]. ויש להסתפק אם ביטל העכו״ם העבודה זרה שעבד להר אם ציפויו ניתרת, דאולי יש לומר דדוקא היכא דביטל העבודה זרה הותרו משמשיה וציפויה, אבל הכא שמעולם לא נאסרו אלו לעבודה זרה והציפוי שאסורה גזירת הכתוב הוא, אם כן אינו מועיל הביטול, ונראה דמועיל וראיה מדקיימא לן המבטל עבודת כוכבים ביטל משמשיה, והנה הרמב״ם דייק כאן בלשונו

תכח) א. חינוך מצוה תכט. **ב.** רמב״ם הל׳ עכו״ם פ״ח ה״ז. יו״ד סי׳ קמ״ה ס״ב. **ג.** רמב״ם שם פ״ז ה״ב. **ד.** יו״ד שם ברמ״א. **ה.** עיין ש״ך שם ס״ק ז. ועיין ט״ז שם סוף ס״ק ה. **ו.** רמב״ם שם פ״ח ה״ח-ט. יו״ד סי׳ קמ״ו ס״א.

אוֹ בְּהֵמָה אוֹ אִילָן, שֶׁאֵינָן אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה הָכִי נַמִּי הַצְּפוּי לֹא תֵּאָסֵר, דִּלְאֹ גָּרַע הַמְשַׁמֵּשׁ מֵהַנֶּעֱבָד עַצְמוֹ שֶׁהֶעֱבוֹדָה זָרָה עַצְמָהּ מֻתֶּרֶת וְהַצְּפוּי יִהְיֶה אָסוּר, וּבָא הַלָּאו מְפֹרָשׁ דְּהַצְּפוּי שֶׁעֲלֵיהֶם מִכָּל מָקוֹם אֲסוּרִים בַּהֲנָאָה, שֶׁהוּא בִּכְלַל מְשַׁמְּשֵׁי עַכּוּ"ם שֶׁאֲסוּרִים בַּהֲנָאָה (חינוך)**. וְנָתְנָה הַתּוֹרָה טַעַם לַדָּבָר 'פֶּן תִּוָּקֵשׁ בּוֹ' שֶׁלִּפְעָמִים יִקְרֶה שֶׁתַּצְלִיחַ בְּאוֹתוֹ כֶּסֶף וְזָהָב שֶׁעֲלֵיהֶם וְתָבֹא לַחְשֹׁב שֶׁיִּהְיֶה זֶה בְּכֹחַ אוֹתָהּ עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁהָיָה עָלֶיהָ** (ספורנו דברים שם)[ז]**, וְעַיֵּן בְּמִצְוָה תכ"ט.**

ע"ז מה. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ח, ספר המצוות לֹא תעשה כ"ב, סמ"ג לאוין מ"ו, סמ"ק סי' ס"ו, יורה דעה סי' קמ"ה.

משנה הלכות

'וכל ציפויי עבודת כוכבים הרי הן בכלל משמשיה', וא"כ זה בטל כשאר משמשים, עוד ראיה דבגמרא (ע"ז מה.) גבי 'העכו"ם העובדים' כתב רש"י (ד"ה ומה שעליהן) 'דאף על גב דאינהו לא מיתסרי גזירת הכתוב היא, שהרים וגבעות שהן קרקע עולם אין בהן כח לאוסרם, אבל עבודה זרה מיהו הוי, ותלוש שעליהם כתלוש של שאר עבודת כוכבים' עיין שם, הרי דכתב דהם הוי עבודה זרה והתלוש שעליהם כשאר תלוש דעבודה זרה, ופשוט דביטלו, ובמשנת חינוך הניח בצריך עיון ואני כתבתי מה שנראה לי ואתה תבחר לך. משמשי עבודת כוכבים אפילו כבר ביד ישראל וביטלם עובד כוכבים נתבטלו.[ח]

שאר פרטים. נשאלתי על המורה שעות שעומד בראש בית תיפלתם אם מותר לישראל לראות השעה, והשבתי דמותר, והטעם דזה אינו בכלל משמשי עבודה זרה, ומיהו כל כמה שאפשר להתרחק מהם שלא לפנות בצידם הרחק[ט]. ועיין לעיל במצוה רי"ג. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר ונהנה אפילו בכל שהוא לוקה.

ז. ע"ע מורה נבוכים ח"ג פל"ז. ח. יו"ד שם ס"ב. ט. שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קי"א. ועיין בשו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' ע"ג.

מִצְוָה תכט

וְלֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ (לא תעשה ר"נ)

הִזָּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִדְבֵּק שׁוּם דָּבָר מֵעֲבוֹדָה זָרָה עִם מַה שֶּׁלָּנוּ לְרִשּׁוּתֵנוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ז, כו) 'וְלֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בְּאִסּוּרֵי הֲנָאָה בַּעֲבוֹדָה זָרָה מְבֹאָר מְאֹד שֶׁפְּעָמִים יִקָּחָה אָדָם לְבֵיתוֹ לְשָׁבְרָהּ וְיַשְׁאִירָהּ בְּבֵיתוֹ וְתִהְיֶה לוֹ לְמוֹקֵשׁ, וַאֲפִלּוּ אִם שְׁבָרָהּ וִיצָקָהּ אוֹ מְכָרָהּ לְעַכּוּ"ם הַדְּמִים נֶאֱסְרוּ בַּהֲנָאָה כְּדֵי לְהַרְחִיק בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵעֲבוֹדָה זָרָה בְּכָל אֹפֶן, גַּם כִּי הַרְבֵּה פְּעָמִים יַחְשְׁבוּ הֶהָמוֹן

משנה הלכות

תכט) גדרי האיסור. כל עבודת כוכבים ומשמשיה ותקרובת עבודת כוכבים וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה ומצוה לשרפה ולאבדה[א]. נשרפה אפרה אסור בהנאה, וגחלת של עבודה זרה אסורה והשלהבת מותר בהנאה מפני שאין בה ממש[ב]. ספק עבודה זרה אסורה בהנאה, ספק ספיקא מותר[ג]. ואיסורה בכל שהוא ואוסרת את תערובתן לעולם[ד]. עבודה זרה של עכו"ם אסורה בהנאה משפסלה אף שלא עבדה עדיין ושל ישראל אינה אסורה עד שתיעבד, ומשמשי עבודה זרה בין של עכו"ם ובין של ישראל אינן אסורין עד שישתמשו בהם לעכו"ם, ויש חולקין בזה[ה].

איזה צורות אסורים. צורות שעשאום עכו"ם לנוי מותרין בהנאה ושעשאום לעבודה זרה אסורים, וסתם צורות הנמצאות בכפרים הם לעבודה זרה, והנמצאים במדינה אם היו עומדין על פתח המדינה והיה ביד הצורה צורה המורה לעבודה זרה הם בחזקת לעבודה זרה, ואם לאו הם לנוי ומותרין[ו]. צלמי עבודה זרה שנמצאו מושלכין בשווקין או בתוך הגרוטאות, ואין צריך לומר שברי צלמיהן, מותרין, אבל המוציא יד מצורת כוכב וכיוצא בו, הואיל ויודע ודאי שזה האבר מצורת עבודה זרה הנעבדת הרי היא באיסורה עד שיודע לו שעכו"ם ביטלה[ז].

אין בו תפיסת יד אדם. המשתחוה להר או לאבנים שלא נדלדלו, ואפילו נדלדלו כל זמן שהם במקומם, והנהרות, והמעיינות של רבים, ואילנות שלא נטעו לשם אלילים, לא נאסרו, ומיהו השריגים והעלים והפירות שיצאו אחר שנעבד אסורים בהנאה[ח]. אילן שנטעו מתחילה שיהא נעבד אסור בהנאה[ט].

תכט) א. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ז ה"א. יו"ד סי' קמ"ו סי"ד. **ב.** רמב"ם שם ה"י. יו"ד סי' קמ"ב ס"א. **ג.** ט"ז ביו"ד סי' קמ"א ס"ק ב. **ד.** יו"ד סי' ק"מ ס"א. **ה.** רמב"ם שם ה"ד. **ו.** שם ה"ו. יו"ד סי' קמ"א ס"א. **ז.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם ס"ב. **ח.** רמב"ם שם פ"ח ה"א-ב-ג. יו"ד סי' קמ"ה ס"א. **ט.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד שם ס"ו.